

تلخيص الباب الرابع: الوظيفة القضائية

- القضاء وظيفة مستقلة، لا سلطان على القاضي إلا القانون.
- الأحكام:
 - تصدر باسم الشعب.
 - تُنفذ باسم رئيس الجمهورية.
- أصناف القضاء:
 - قضاء عدلي
 - قضاء إداري
 - قضاء مالي
- يشرف على كل صنف مجلس أعلى ينظمه القانون.
- تسمية القضاة:
 - بأمر من رئيس الجمهورية.
 - بناءً على ترشيح المجلس الأعلى للقضاء.
- ضمانات القاضي:
 - لا يُنقل دون رضاه.
 - لا يُعزل ولا يُوقَف ولا يُعاقب إلا بقانون.
 - يتمتع بحصانة جزائية.
- في حالة التلبس:
 - يجوز إيقاف القاضي.
 - مع إعلام مجلس القضاء المختص.
- نقلة القاضي لمصلحة العمل:
 - لسدّ الشغور أو إحداث خطط أو ارتفاع العمل.
 - بالتناوب أو القرعة عند الاقتضاء.
 - مدتها القصوى سنة واحدة إلا برغبة القاضي.
- يشترط في القاضي:
 - الكفاءة
 - الحياد
 - النزاهة
- تضمن الدولة:
 - حق التقاضي على درجتين.
- لكل شخص:
 - محاكمة عادلة
 - في أجل معقول
- المتقاضون:
 - متساوون أمام القضاء.
- حق التقاضي والدفاع مضمونان.
- الإعانة العدلية:
 - مضمونة لغير القادرين.
- جلسات المحاكم:
 - علنية كأصل.
 - سرية استثناءً.
 - التصريح بالحكم علني دائماً.

□ الباب الخامس: المحكمة الدستورية

- المحكمة الدستورية:
 - هيئة قضائية مستقلة.
 - تتكوّن من 9 أعضاء.
- تركيبتها:
 - $\frac{1}{3}$ من محكمة التعقيب.
 - $\frac{1}{3}$ من المحكمة الإدارية.
 - $\frac{1}{3}$ من محكمة المحاسبات.
- ينتخب الأعضاء:
 - رئيساً ونائباً للرئيس.
- يُمنع:
 - الجمع بين العضوية وأي وظيفة أخرى.
- اختصاصاتها:
 - مراقبة دستورية القوانين.
 - مراقبة دستورية المعاهدات.
 - النظر في الدفع بعدم الدستورية.
 - مراقبة الأنظمة الداخلية للمجلسين.
 - إجراءات وتنقيحات الدستور.
- آجال القرار:
 - 30 يوماً.
 - بأغلبية الثلثين.
- قراراتها:
 - معلقة.
 - ملزمة للجميع.
 - تُنشر بالرائد الرسمي.
- عند عدم الدستورية:
 - يُعاد القانون للتداول.
 - يتوقف العمل به في حدود ما قضت به المحكمة.
- يضبط القانون:
 - تنظيم المحكمة.
 - إجراءاتها.
 - ضمانات أعضائها.